

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2570/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง รำ ไพ ไฉนงุ่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 306

จำเลยอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง จำเลยต้องยื่นคำร้องคัดค้านก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันทราบการฝ่าฝืนนั้น แม้จะฟังได้ว่าจำเลยไม่ทราบวันขายทอดตลาดอันเป็นการบังคับคดีฝ่าฝืน ป.วิ.พ. มาตรา 306 ก็ตามแต่เมื่อจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านภายหลังจากการบังคับคดีได้เสร็จลงคำร้องของจำเลยจึงต้องห้ามตามกฎหมาย

คดีสืบเนื่องจาก โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ค่าประกัน และบังคับจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน จำนวน 677,404.75 บาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสามขายทอดตลาด

วันที่ 27 มิถุนายน 2533 ซึ่งเป็นวันนัดขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ปรากฏว่า โจทก์มาศาล จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นอนุญาตให้

ขายทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2533 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่น
คำร้อง ขอให้ยกเลิกการขายและดำเนินการขายใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2533 โจทก์ไม่คัดค้านและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้ ต่อมาวันที่
5 พฤศจิกายน 2533 จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นว่า การขายทอด
ตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งวันนัดให้จำเลยทั้งสองทราบขอให้
ยกเลิกการขาย และขอให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตาม
คำร้องของจำเลยทั้งสองนั้น เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำ
เนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรค
สอง จำเลยทั้งสองต้องคัดค้านเสียก่อนที่การบังคับคดีได้เสร็จลงหรือยื่นภายใน 8 วัน
นับแต่วันที่ทราบถึงการฝ่าฝืนนั้น แม้จะฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่ทราบวันขายทอด
ตลาดอันเป็นการบังคับคดีฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306
ก็ตาม แต่กรณีของจำเลยทั้งสองเพิกม้ายื่นคำร้องคัดค้านภายหลังจากที่การบังคับคดี
ได้เสร็จลงแล้วจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ